

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5591/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด มหาสารคาม

โจทก์

นาง เจริญ หรือ เจริญ ทอง วิชัย กับ

พวก

จำเลย

พ.ร.บ.อากรการพนัน มาตรา 14 ทวิ (2)

พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 14 ทวิ (2) เป็นบทบัญญัติในการเพิ่มโทษเกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. การพนันที่กำหนดไว้เป็นพิเศษต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตราดังกล่าว จะนำหลักเกณฑ์ในเรื่องการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้หาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 14 ทวิ(2), 15 และให้วางโทษจำเลยที่ 2 ที่ 7 และที่ 10 ทั้งจำทั้งปรับ ริบของกลาง จ่ายเงินสินบนนำจับ

จำเลยทั้งสิบเถิดให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 14 ทวิ(2), 15 จำเลยให้การรับสารภาพ เป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 จำคุก 2 เดือน และปรับ 1,500 บาท จำเลยนอกนั้นปรับคนละ 1,000 บาท โทษจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลาง ให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับคนละกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 7 และที่ 10 อีกสถานหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 7 และที่ 10 คนละ 2 เดือน อีกสถานหนึ่ง จำเลยที่ 7 และที่ 10 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 1 เดือน โทษจำคุกจำเลยที่ 7 และที่ 10 ให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 10 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 10 เพียงข้อเดียวว่าจะลงโทษจำเลยที่ 10 ทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 14 ทวิ(2) ได้หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่ากฎหมายมาตรานี้เป็นบทบัญญัติในการลงโทษที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตราดังกล่าว จะนำหลักเกณฑ์ในเรื่องการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้หาได้ไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำฟ้องและคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 10 ว่าจำเลยที่ 10 ถูกลงโทษปรับตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาแล้วและพ้นโทษยังไม่ครบกำหนดสามปี มากระทำความผิดในคดีนี้ซึ่งเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เช่นเดียวกันอีกเมื่อโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดของจำเลยที่ 10 ในคดีนี้ตามพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 เป็น

โทษจำคุกหรือปรับการกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลยที่ 10 ในคดีนี้ จึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 14 ทวิ(2) คือต้องลงโทษทั้งจำคุกและปรับ..."

พิพากษายืน.

(สัญญาชัย สิงหลกะ-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สมพงษ์ สอนธิเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>